

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4102/2549

ศาลจังหวัดเชียงใหม่
นายเสกสงคราม แสงทอง

ผู้กล่าวหา
ผู้ถูกกล่าว
หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

การประพาดิตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลซึ่งเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1) นั้น จะต้องเกิดขึ้นในบริเวณศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีตามหนังสือร้องเรียนมีพฤติการณ์ละเลยต่อหน้าที่ และด้อยประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี พังความใจทักขางเดียว ตัดสินคดีผิดพลาดไม่ยุติธรรมและลงโทษผิดหลักมนุษยชาติกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างมาคนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหนังสือร้องเรียนไปยังประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งขณะนั้นมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ร้องเรียนไปยังศาลชั้นต้นหรือได้ทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวขึ้นในบริเวณศาลชั้นต้นแต่อย่างใด แม้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นการก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอย่างร้ายแรงโดยปราศจากความเคารพยำเกรงทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันศาลยุติธรรมและอาจทำให้ผู้พิพากษาดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสมควรที่จะลงโทษให้หลาบจำมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปก็ตามแต่เมื่อการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณศาล กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการประพาดิตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1) จึงไม่อาจลงโทษผู้ถูกกล่าวหาฐานละเมิดอำนาจศาลได้

คดีสืบเนื่องจากนางสาวดาริกา วัฒนวงศ์ และนายสุภัทร ดวงศรี เจ้าหน้าที่ประจำศาลชั้นต้นกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวพาดพิงถึงผู้พิพากษาและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลว่ารับสินบนจากนายประกันและผู้มีอรรถคดีในศาล และผู้ถูกกล่าวหาได้ทำหนังสือร้องเรียนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นว่าตัดสินคดีไม่เป็นธรรมศาลชั้นต้นผู้กล่าวหาจึงดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยกล่าวหาว่าผู้พิพากษาได้รับสินบนหรือกระทำการโดยทุจริต เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายและศาล แต่ยอมรับว่าผู้ถูกกล่าวหารู้จักกับญาติของจำเลยในคดีที่ ว. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเป็นผู้ตัดสิน ด้วยความเห็นใจและสงสารญาติของจำเลยจึงได้ทำหนังสือฉบับดังกล่าวเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ญาติของจำเลยโดยไม่มีเจตนาจะทำให้กระทบกระเทือนถึงผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีแต่ประการใด

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1), 33 เป็นความผิดสองกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมเป็นจำคุก 2 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกข้อกล่าวหาในกระทงที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาพาดพิงผู้พิพากษาและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเรื่องรับสินบนคง

จำคุก 1 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นเสียก่อนว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวหาว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีตามหนังสือร้องเรียนมีพฤติกรรมละเลยต่อหน้าที่ และด้อยประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี พังความใจทักขางเดียว ตัดสินคดีผิดพลาด ไม่ยุติธรรมและลงโทษหนักผิดหลักมนุษยชาติกระทำให้อื่นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหนังสือร้องเรียนไปยังประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งขณะนั้นมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยตามทางใต้สวนไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ร้องเรียนไปยังศาลชั้นต้นหรือได้ทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวขึ้นในบริเวณศาลชั้นต้นแต่อย่างใด แม้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นการก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นอย่างร้ายแรงโดยปราศจากความเกรพยำเกรง ทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันศาลยุติธรรมและอาจทำให้ผู้พิพากษาดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสมควรที่จะลงโทษให้หลบจำมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปก็ตาม แต่เมื่อการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาได้เกิดขึ้นในบริเวณศาลกรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) จึงไม่อาจลงโทษผู้ถูกกล่าวหาฐานละเมิดอำนาจศาลได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาเช่นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และไม่
จำต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาอีกต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกข้อกล่าวหาในกระทงที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำหนังสือร้อง
เรียนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นด้วย นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 5

(สุรศักดิ์ สุวรรณประกร-สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อน่าสังเกตและต้องพิจารณาในคดีนี้คือการใช้ชื่อคู่ความ ในคดีนี้ผู้กล่าวหา คือศาล
จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ชื่อศาลเป็นคู่ความ โดยศาลทำหน้าที่ตัดสินคดีนี้ด้วยจะนำดู
หรือไม่ จะชวนให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ จะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า เท่าที่ผู้เขียน
ค้นพบคำพิพากษฎีกา ในเรื่องละเมิดอำนาจศาลนี้ มีการใช้ชื่อคู่ความ ดังนี้ (1) ฎีกา
ที่ 3016/2522 ใช้ว่า นายสุธีร์ แสงแจ่ม ผู้ถูกกล่าวหา แนวนนี้มีฎีกาที่ 1578/2524,
2059/2532, 2594/2535, 824/2537, 901/2542, 1286/2544 (2) ฎีกาที่
3720/2528 ใช้ว่า พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ นายนิธย์ ประเสริฐดี กับพวก
จำเลย นายเสลภูมิ บุตรเนียร ผู้ถูกกล่าวหา แนวนนี้มีฎีกาที่ 4681 - 4682/2528,
3809/2532, 4113/2532, 2126/2533, 3818/2533, 7093/2542 บางทีก็มีการใช้ชื่อ

ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปด้วย เช่นฎีกาที่ 3227/2542 พนักงานอัยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี โจทก์ นางทัศนีย์ ดวงมาลา ผู้กล่าวหานายจินดา สุขสมศรี กับ
พวก ผู้ถูกกล่าวหา นายมนตรี พันธุ์แดง จำเลย แนวนีมีฎีกาที่ 4113/2532,
6444/2540 (3) ฎีกาที่ 547/2537 ใช้ว่า นางลำพึง สายทอง ผู้กล่าวหา นายวัฒนชัย
ซ่อมประดิษฐ์ ผู้ถูกกล่าวหา และฎีกาที่ 2977/2540 ใช้ว่า จำศาลจังหวัดชลบุรีผู้กล่าว
หา นายภิญโญ จันทะ กับพวก ผู้ถูกกล่าวหา ทางปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุอันเป็นการ
ละเมิดอำนาจศาลที่มีใช้กรณีที่เกิดขึ้นต่อหน้าศาลขณะทำการพิจารณาพิพากษาคดี
เจ้าหน้าที่ศาลจะทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลหรือผู้พิพากษาทราบ จากนั้นศาลหรือผู้
พิพากษา (ป.วิ.พ. มาตรา 1 (1)) จะต้องดำเนินการพิจารณาหรือไต่สวนเพื่อมีคำสั่งต่อ
ไป ดังที่ปรากฏในตอนต้นของคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ ทางปฏิบัติที่ถูกต้องผู้กล่าวหา
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ศาล เช่นจำศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการฯ) ตามฎีกาที่
2977/2540 หรือเกิดการกระทำผิดอาญาขึ้นในศาล ศาลหรือผู้พิพากษาเป็นผู้เสียหาย
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ศาล มีใช้ศาลหรือผู้พิพากษา
จะไปดำเนินการเสียเองเพราะจะกลายเป็นตัวความไป หากศาลหรือผู้พิพากษากลาย
เป็นตัวความไปเสียแล้วและตัดสินคดีโดยศาลนั่นเองด้วย คงจะเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่
ไม่น่าดู การตั้งชื่อคู่ความคดีนี้จึงน่าจะคลาดเคลื่อนไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และไม่เกิดบรรทัดฐานผิดๆ ไม่ควรใช้ชื่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวหา
ทั้งๆ ที่ในเนื้อหาตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้รายงานเหตุที่เกิดขึ้น
ต่อศาล มีฎีกาที่ 4113/2532 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร โจทก์นาง
คำใหม่ ทานะมัย ผู้กล่าวหา นายคะแนน วรปรีชาพันธุ์ กับพวก ผู้ถูกกล่าวหา นาย
ณรงค์ เณรพรม จำเลย วินิจฉัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาโดย
อ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อช่วยจำเลย แม้จะเรียกและรับเงินนอก
บริเวณศาล แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ใช้ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เข้ามาในบริเวณศาลเพื่อ
ติดต่อกับผู้พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงิน การกระทำดังกล่าวเป็นการ

กระทำต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหา ถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ด้วยความเคารพ เจตนาของผู้ถูกกล่าวหาคดีนี้คือต้องการให้ข้อความในหนังสือที่ว่าร้ายผู้พิพากษาไปปรากฏในศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์ หรือศาลชั้นต้นตามวิถีทางสายการบังคับบัญชา เช่นหากผู้มีอำนาจเหนือให้ผู้ถูกว่าร้ายชี้แจง ผลจึงเป็นไปตามที่ผู้กระทำประสงค์แล้ว ข้อที่ว่าเป็นการทำนอกศาล แต่เนื้อหาในหนังสือดังกล่าวบ่งชี้เจตนาได้ชัดว่าต้องการให้ไปปรากฏในศาล พฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะถือได้ว่าเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลได้แล้ว มิฉะนั้นแล้วข้อที่ว่ามิได้กระทำในศาล (เช่น การทำหนังสือว่าร้ายผู้พิพากษา) จะกลายเป็นข้อแก้ตัวอย่างดีไปประทีป อ้าววิจิตรกุล